



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1132 DEL 19/12/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI TERMOVENTILATORI PER IL SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

**SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA', PARI OPPORTUNITA' E
AFFARI LEGALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TERMOVENTILATORI PER
IL SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto sindacale n. 56 del 30/06/2025 prot. 37629 del 30/06/2025, di conferimento incarico dirigenziale ad interim relativo al Dipartimento Affari Generali al Dott. Lamanna Michele, fino a nuova disposizione e comunque non oltre la data di presa servizio del dirigente titolare del Dipartimento Affari Generali che sarà assunto a seguito dell'espletamento delle procedure necessarie;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 35964 del 26/06/2024, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alexia Malpicci l'incarico di Responsabile del Servizio "Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e Sanità" e il relativo provvedimento di proroga prot. n. 37796 del 01/07/2025 fino al 31/12/2025;

Premesso che:

- alcuni uffici del Servizio Supporto Organi Istituzionali necessitano di un adeguato sistema di riscaldamento integrativo per garantire condizioni di comfort termico durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;

- le attrezzature attualmente presenti risultano insufficienti o non sempre pienamente funzionanti;
- verificata la necessità di dotare gli ambienti di termoventilatori idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti;

Visto l'art.1 commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 ai sensi dei quali “il ricorso al Mercato Elettronico (MePa) diventa obbligatorio solo per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro”;

Dato atto che il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze;

Visti:

- art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 a mente del quale le Stazioni appaltanti procedono all'approvvigionamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

- l'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art.1, co. 130, della Legge 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 e sino alla sottosoglia;

Visto l'art. 49 comma 6 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.: *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Visti il preventivo acquisito al Protocollo dell'Ente con il n. 70609 del 10/12/2025 emesso dalla società “Elettroservice spa” con sede in via Leonardo da Vinci, 40 – 00015 Monterotondo Scalo (RM) P.Iva 01586761007 e C.F.: 06634500588 – per l'acquisto di termoventilatori per un importo complessivo pari a 180,00 € (Iva del 22% esclusa);

Ritenuto congruo il preventivo e ravvisata la necessità di assumere un impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 219,60 iva del 22% inclusa, sul Capitolo di Spesa 370.51 del Bilancio corrente, SIOPE 1.03.02.09.004 che presenta la relativa disponibilità;

Visto il DURC prot. INAIL_51157550 attestante la regolarità contributiva della società “Elettroservice spa”, con validità fino al 11/02/2026;

Precisato quindi che la fornitura in parola è stata stimata per un importo inferiore a 5.000 euro;

Visto che:

- Ai sensi dell'Art.17 comma 1, del d.lgs. 36/2023, prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- Ai sensi dell'Art. 17 comma 2, del d.lgs. n.36/2023 in caso di affidamento diretto ex art.50, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo, il contraente, la forma, la scelta del contraente;

Atteso che, ai sensi del citato art. 17 e dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

☐ il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire condizioni adeguate di comfort termico durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;

☐ la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

☐ l'oggetto del contratto è l'acquisto di termoventilatori per il servizio supporto organi istituzionali;

☐ il contratto verrà stipulato mediante ordinativo di spesa;

☐ la liquidazione del corrispettivo contrattuale verrà disposta entro i termini di legge dalla presentazione di regolare fattura;

Dato atto che:

☐ l'importo del contratto da affidare è di € 180,00 iva del 22% esclusa e che il CIG - Codice Identificativo di Gara è B994165D83;

☐ ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;

Visti

- il D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare gli artt. 17, 49,50 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;

- lo Statuto dell'Ente;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;

- Linee guide ANAC n. 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia.

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati,

1. **Di impegnare** in favore della società "ELETTROSERVICE SPA", via Leonardo da Vinci, 40 – 00015 Monterotondo Scalo (RM) P.Iva 01586761007 e C.F.: 06634500588 – per l'acquisto di termoventilatori per il servizio supporto organi istituzionali, l'importo complessivo di 219,60 (Iva del 22% inclusa);
2. **Di imputare** la spesa di € 219,60 sul Capitolo di Spesa 370.51 del Bilancio corrente, SIOPE 1.03.02.09.004 CIG B994165D83;
3. **Di precisare** ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 - ☐ il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire condizioni adeguate di comfort termico durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
 - ☐ la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;
 - ☐ l'oggetto del contratto è l'acquisto di termoventilatori per il servizio supporto organi istituzionali;
 - ☐ il contratto verrà stipulato mediante ordinativo di spesa;
 - ☐ la liquidazione del corrispettivo contrattuale verrà disposta entro i termini di legge dalla presentazione di regolare fattura;
4. **di dare atto** che si provvederà al perfezionamento del relativo contratto di affidamento mediante lo scambio di lettera commerciale redatta ai sensi dell'art. 18 comma 1 D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il cui schema, allegato al presente provvedimento viene contestualmente approvato con la sottoscrizione del presente atto, precisando che la stessa potrà essere modificato, in sede di sottoscrizione, al fine dell'inserimento delle specifiche tecniche della fornitura e nella definizione delle modalità di pagamento da concordare con il fornitore;
5. **di provvedere** con successivo atto alla liquidazione delle somme, con accredito sul c/c bancario;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo;
7. **di dare atto** che la Responsabile del procedimento è il Funzionario del Servizio Supporto agli Organi Istituzionali d.ssa Alexia Malpicci;
8. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e nei confronti del Dirigente del Dipartimento, dott. Michele Lamanna, sottoscrittore del presente provvedimento;

9. **di dare atto** che i pagamenti saranno effettuati attraverso trasferimenti bancari tracciabili in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
10. **Di dare atto** che, in considerazione della natura e dell'importo della fornitura in parola (inferiore a 5.000,00 euro oltre i.v.a.), per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art 49, sesto comma, del D.Lg.s. n. 36/2023, è consentito derogare al principio di rotazione;
11. **Di pubblicare** la presente determinazione:
- ☐ all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - ☐ nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
 - ☐ nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti- >Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
12. **Di Dare atto** che ai sensi dell'art. 120, del Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104 e del D.Lg.vo 36/2023, avverso la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso al TAR nel termine perentorio di 30 gg. con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante;

La Responsabile PO
Dott.ssa Alexia Malpicci

Il Dirigente del Dipartimento
Affari Generali
Dott. Michele Lamanna

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1367 del 12/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Michele Lamanna

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

LAMANNA MICHELE in data 15/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1367**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **Segreteria**

Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI TERMOVENTILATORI PER IL SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025